

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 725/2536	นาง หนู พร้อม อาจ หา ญ	โจทก์
	นาง สงบ อาจ หา ญ	ผู้ร้อง
	นาย สติต ย์ อาจหาญ	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 175

การตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 ต้องเป็นการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี โดยมีได้มีการถอนฟ้อง หากคู่ความตกลงกันหลังจากถอนฟ้องแล้วย่อมไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความเพราะไม่มีคำฟ้องที่จะทำการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันอีก ข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงข้อแถลงของคู่ความ

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดและขายทอดตลาดที่ดินตาม น.ส.3 และที่ดินตาม น.ส.3ก. ซึ่งมีชื่อผู้ร้องเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองทั้งสองแปลง เพื่อบังคับชำระหนี้ของจำเลยให้แก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนส่วนเงินที่ขายได้จำนวน 161,700 บาท ให้แก่ผู้ร้องกิ่งหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยและหนี้ตามคำพิพากษามีใช้หนี้ร่วมระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า หนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องเกิดจากการที่จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์ไปเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและลงทุนประกอบอาชีพระหว่างจำเลยกับผู้ร้องผู้ร้องได้รู้

เห็นยินยอมด้วย เป็นหนี้ร่วม ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอในส่วน ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้ในชั้นร้องขัดทรัพย์ผู้ร้องจะตกลงกับโจทก์ว่า ผู้ร้องจะชำระหนี้แทนจำเลยภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้โจทก์ถอนการยึดทรัพย์ที่ร้องขัดทรัพย์ และในที่สุดผู้ร้องก็ผิดนัดไม่นำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ก็ตาม ข้อตกลงดังกล่าวก็หาเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 138 ไม่ เพราะการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันตามบทกฎหมายดังกล่าวต้องเป็นการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดี โดยมีได้มีการถอนคำฟ้อง เมื่อผู้ร้องขัดทรัพย์ได้ถอนคำร้องขัดทรัพย์เสียแล้ว จึงไม่มีคำฟ้องที่จะทำการตกลงหรือประนีประนอมยอมความอีกต่อไป ข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่เป็นการประนีประนอมยอมความ แต่เป็นเพียงข้อแถลงของกลุ่มความประกอบคำร้องขัดทรัพย์เพื่อให้ศาลพิจารณา สั่งคำร้องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งปรากฏว่าศาลชั้นต้นสั่งเพียงว่า อนุญาตให้ถอนคำร้องขัดทรัพย์ได้ และจำหน่ายคดีจากสารบบความมิได้สั่งหรือพิพากษาตาม que ผู้ร้องตกลงกับโจทก์แต่อย่างใด นอกจากนี้ตามคำร้องขอถอนคำร้องขัดทรัพย์ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2431 ผู้ร้องยังสงวนสิทธิที่ผู้ร้องมีเหนือทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดในคดีนี้ และตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่เดียวกันระบุว่า "...วันนี้ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอถอนคำร้องขัดทรัพย์และแถลงว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่ยึดอีกต่อไป ไม่ร้องขัดทรัพย์อีก..." และศาลได้ขีด

ผมคำว่า "ไม่ขอร้องกันส่วนด้วย" ออก แสดงว่าผู้ร้องจะไม่เกี่ยวข้องกับที่ดินเฉพาะ
การร้องขัตทรัพย์เท่านั้น แต่ยังติดใจที่จะขอกันส่วนอยู่ ดังนั้น สิทธิของผู้ร้องในการ
ขอกันส่วนจึงยังมีอยู่ และการใช้สิทธิของผู้ร้องหาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่
เพราะผู้ร้องได้แสดงเจตนาสงวนสิทธิไว้แล้ว ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องขอกันส่วน
ของผู้ร้องและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา
ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น"

พินิจพิจารณาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และคำสั่งศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้น
ทำการไต่สวนคำร้องขอแก้ส่วนของผู้ร้องต่อไป

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

การตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความเมื่อมีการฟ้องคดีแล้ว อาจทำได้ 1. คู่ความทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนอกศาล อันอาจจะมีผลหรือข้อตกลงให้โจทก์ขอถอนฟ้องไม่ติดใจดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไปก็ได้ ซึ่งผลการยอมความนั้นเป็นการตกลงกันนอกศาล ศาลไม่อาจรับรู้ไม่สามารถบังคับได้ ทั้งศาลไม่ยอมรับบังคับให้ แต่การที่โจทก์ฟ้องคดีแล้วได้มีการทำยอมนอกศาล ย่อมทำให้สิทธิเรียกร้องซึ่งโจทก์ได้ยอมสละเสียแล้วนั้นระงับไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 850 สิทธิของโจทก์ที่จะดำเนินคดีต่อไปย่อมระงับหมดสิ้นลง ศาลจึงพิพากษายกฟ้องโจทก์เสียได้ทีเดียว แม้จำเลยมิได้ฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 960/2506 (ประชุมใหญ่) และที่ 1055-1056/2520) 2. คู่ความทำยอมกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีถอนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 ซึ่งมีผลบังคับได้หากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องขอบังคับคดีได้ทันที ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวางบรรทัดฐานไว้ว่า สัญญาประนีประนอมยอมความนั้น อาจทำยอมกันเกินคำขอได้ แต่ต้องตกลงกันในขอบเขตแห่งประเด็นหรือ เกี่ยวเนื่องกับประเด็นแห่งคดี ไม่จำเป็นต้องอยู่ในประเด็นแห่งคดีโดยตรง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2107/2519 และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1492/2528) ดังนั้น หากมีการตกลงประนีประนอมยอมความแล้ว โจทก์ถอนฟ้องหรือถอนคำร้อง ผลแห่งการนั้นย่อมไม่มีผลบังคับ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นว่าโจทก์จะไม่นำคดีมาฟ้องร้องกันอีก ซึ่งเป็นข้อผูกมัดตามคำรับรองของคู่ความฝ่ายนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2002/2511) สำหรับคดีนี้ เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอถอนคำร้องชั่วคราวและรับว่าจะไม่ยื่นคำร้องชั่วคราวเข้ามาอีก ย่อมมีผลผูกมัดผู้ร้องเฉพาะการร้องชั่วคราวเท่านั้น แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะร้องขอในส่วนศาลจำต้องไต่สวนให้ได้ความเสียก่อน ประโลมเชนทร์ สมบูรณ์ บุญภินนท์ สมปอง เสนเนียม